Caso práctico: la licencia de la panadería “La Espiga”

Ejercicio del módulo 4: silencio administrativo y práctica. Los nombres y hechos son ficticios.

Los hechos

María Quispe abrió una panadería y presentó en la Municipalidad Distrital una solicitud de **licencia de funcionamiento** el 3 de marzo, con todos los requisitos completos y el cargo de recepción sellado. El procedimiento es de **evaluación previa** y el plazo máximo para resolver es de **30 días hábiles**. Pasaron 35 días hábiles y la Municipalidad **no respondió** ni notificó ninguna observación.

Preguntas

1. ¿Qué efecto produce el silencio de la Municipalidad en este procedimiento?
2. ¿Qué puede hacer María para hacer valer ese resultado?
3. Si el procedimiento hubiera estado sujeto a **silencio negativo**, ¿qué opciones tendría María?
4. ¿Qué principio del procedimiento se vulnera cuando la entidad deja vencer el plazo sin pronunciarse?

Respuestas orientativas

Pregunta	Respuesta orientativa
1	Como el procedimiento es de evaluación previa con **silencio administrativo positivo**, al vencer el plazo la solicitud se considera **aprobada**: el silencio equivale a una resolución favorable.
2	Puede hacer valer la aprobación ante la entidad y ante terceros, presentando el **cargo de su solicitud**. Si la Municipalidad se resiste, puede reclamar por escrito y, si corresponde, acudir a las instancias de control.
3	Con silencio negativo, la solicitud se entiende **denegada** solo para poder impugnar: María podría presentar los **recursos administrativos** o acudir a la **vía judicial**.
4	Se afectan el **debido procedimiento** y el deber de la autoridad de resolver; además del principio de **celeridad**.

Recuerda. El silencio positivo es la regla general en los procedimientos de evaluación previa, pero existen excepciones (por ejemplo, cuando se afecta el interés público o recursos naturales). Siempre verifica en el TUO si el procedimiento que te interesa es de silencio positivo o negativo.